

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๔๔/๒๕๖๐
คดีหมายเลขแดงที่ จ. ๙๕๙/๒๕๖๔

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำ
ที่ ๑๓๒๗/๒๕๕๘ หมายเลขแดงที่ ๑๘๐๑/๒๕๖๐

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำเจดีย์ แขวงคูฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ขนาดกว้าง ๘ เมตร (ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ ๑ เมตร) ยาวประมาณ ๒๐ เมตร พร้อมปรับปรุง เชิงลาดสะพาน ทั้ง ๒ ฝั่ง เนื้อที่ประมาณ ๑๒๐ ตารางเมตร เป็นเงินค่าจ้าง ๒,๗๔๔,๖๔๐ บาท กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา คือ ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ หากทำงานไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับ วันละ ๓๓,๗๒๓.๒๐ บาท จนกว่าจะทำงานแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างเลขที่ อน. ๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ในวันทำสัญญาผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังบูรพา เลขที่ ๕๓-๔๒-๒๔๓๖-๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ จำนวนเงิน ๓๓๗,๒๓๒ บาท มามอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ภายหลังทำสัญญาผู้ฟ้องคดีได้ทำงานตามสัญญาจ้างมาโดยตลอด แต่ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔



/ถึงเดือน...

ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เกิดปัญหาน้ำท่วมทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าทำงานได้ ผู้ฟ้องคดี จึงมีหนังสือเลขที่ JD - ๐๐๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี แจ้งปัญหา อุปสรรคดังกล่าวและขอต่ออายุสัญญาจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้พิจารณาต่ออายุสัญญาจ้าง ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง จึงมีหนังสือ เลขที่ JD - ๐๑๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้าง เป็นเงิน ๒,๗๔๔,๖๔๐ บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้แล้วเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๓๓๑,๑๕๐.๔๐ บาท เท่านั้น โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานล่าช้าจำนวน ๒๘๓ วัน เมื่อลดค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๘๐ วัน คงเหลือส่งมอบงานล่าช้าจำนวน ๑๐๓ วัน จึงหัก เงินค่าจ้างเป็นค่าปรับจำนวน ๑๐๓ วัน ในอัตราวันละ ๑๓,๗๒๓.๒๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับ ทั้งสิ้นจำนวน ๑,๔๑๓,๔๘๙.๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีหักเงินค่าจ้างเป็นเงิน ค่าปรับดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในระหว่างการทำงานตามสัญญาจ้างเกิดปัญหา อุปสรรคจากน้ำท่วมในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทำให้ระดับน้ำในคลองสูงขึ้น ไม่สามารถทำงานก่อสร้างได้ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุดิบ วัตถุดิบขาดแคลน แรงงานเดินทางกลับภูมิลำเนาเนื่องจากน้ำท่วมทำให้ไม่มีแรงงาน อีกทั้งยังมีปัญหาเสา และสายไฟฟ้าขวางแนวก่อสร้างอีกด้วย อันเป็นพฤติการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ และผู้ถูกฟ้องคดีทราบปัญหาอุปสรรคดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเลขที่ JD - ๐๐๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้ประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเลขที่ JD - ๐๐๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ขอขยายระยะเวลาตามสัญญาจ้างออกไป ๑๓๙ วัน และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๔๐๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับรายงานจากผู้ควบคุมงานว่า ได้กำหนดตำแหน่งการตอกเสาเข็ม บริเวณหน้างานแล้ว สายไฟฟ้าไม่เป็นอุปสรรคในการตอกเสาเข็มแต่อย่างใด จึงให้ผู้ฟ้องคดี เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา และได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๔๓๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี ขอความร่วมมือย้ายเสาและสายไฟฟ้าแรงสูง ตามผังที่ผู้ถูกฟ้องคดีแนบ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเลขที่ JD - ๐๐๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี แจ้งว่ามีเสาและสายไฟฟ้าขวางแนวตอกเสาเข็ม ซึ่งได้แจ้ง ผู้ควบคุมงานให้ประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อทำการรื้อย้ายออกไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มี หนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๗๗๘๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งผลการพิจารณา ขอขยายระยะเวลาสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาปัญหาและอุปสรรคข้างต้น เชื่อได้ว่าเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานได้ และเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นช่วงการ



/ต่อสัญญา...

ต่อสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีต่อสัญญาจ้างออกไปอีก ๑๘๐ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ไม่นำปัญหาอุปสรรคอันเกิดจากน้ำท่วมเสาและสายไฟฟ้ากีดขวางแนวก่อสร้างมาพิจารณาต่อสัญญาด้วยแต่อย่างใด จากข้อเท็จจริงเห็นได้ว่ามีปัญหาอุปสรรคในการทำงานจริงและผู้ฟ้องคดีสมควรที่จะได้รับการต่ออายุสัญญาจ้างอันเนื่องจากเหตุปัญหายุ่งยากดังกล่าวเป็นเวลา ๑๐๓ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ การกำหนดอัตราค่าปรับตามสัญญาในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของค่าจ้างไม่ถูกต้องตามข้อ ๑๒๘ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ กล่าวคือ สัญญาจ้างทำงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองลำเจ็ดยี่เป็นงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเชื่อมระหว่างถนน ๒ เส้นทางย่อย ซึ่งในระหว่างดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ถนนทั้ง ๒ เส้นทางย่อยดังกล่าว ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานจราจรสั่งให้ปิดการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด โดยเห็นว่าการดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองจึงไม่มีผลกระทบต่อการจราจร ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเลขที่ JD - ๐๑๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ได้แย้งอัตราค่าปรับดังกล่าวว่า ตามข้อ ๑๒๘ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดให้ค่าปรับกรณีงานจ้างที่ไม่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนดค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิกำหนดอัตราค่าปรับได้สูงสุดเพียงอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาจ้างจำนวน ๒,๗๔๔,๖๔๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับวันละ ๒,๗๔๔.๖๔ บาท หรือหากจะพิจารณาว่าการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมีผลกระทบต่อการจราจร ก็จะมีสิทธิกำหนดอัตราค่าปรับได้สูงสุดเพียงในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาจ้างจำนวน ๒,๗๔๔,๖๔๐ บาท คิดเป็นเงินค่าปรับวันละ ๖,๘๖๑.๖๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับกำหนดอัตราค่าปรับตามสัญญาพิพาทในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของราคาจ้าง เป็นเงินค่าปรับวันละ ๑๓,๗๒๓.๒๐ บาท จึงเป็นการไม่ชอบด้วยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว อีกทั้งการกำหนดค่าปรับมิใช่เพื่อการแสวงหากำไรจากผู้ประกอบการ แต่กำหนดไว้เพื่อประกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหายจากการก่อสร้างและส่งงานล่าช้าแต่ประการใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดค่าปรับจากการส่งงานล่าช้าในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของราคาจ้างในอัตราค่าปรับวันละ ๑๓,๗๒๓.๒๐ บาท จำนวน ๑๐๓ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๔๑๓,๔๘๙.๖๐ บาท จึงถือได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงเกินส่วน ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดจำนวน ๑,๔๑๓,๔๘๙.๖๐ บาท

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๔๑๓,๔๘๙.๖๐ บาท นับถัดจากวันส่งมอบงานถึงวันฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน ๒๘๘,๔๐๗.๙๗ บาท



/และชำระ...

และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๔๑๓,๔๘๙.๖๐ บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ทำงานก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำเจติย แขวงคูฝั่งเหนือ ขนาดกว้าง ๘ เมตร (ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ ๑ เมตร) ยาวประมาณ ๒๐ เมตร พร้อมปรับปรุงเชิงลาดสะพานทั้ง ๒ ฝั่ง เนื้อที่ประมาณ ๑๒๐ ตารางเมตร เป็นเงินค่าจ้าง ๒,๗๔๔,๖๔๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ อน. ๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ หลังจากลงนามในสัญญาพิพาทแล้ว ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีบันทึกรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ รวมเป็นเวลา ๔๙ วัน ว่าผู้ฟ้องคดียังไม่เข้าปฏิบัติงาน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๖๗๘๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ และหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๗๓๒๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๒) เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำเจติยให้แล้วเสร็จโดยด่วน ส่วนผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเลขที่ JD - ๐๐๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจ้งปัญหาและอุปสรรคต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่าเนื่องจากระดับน้ำในคลองสูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ตลอดจนมีปัญหาการขนส่งวัสดุดิบ วัสดุดิบขาดแคลน แรงงานกลับภูมิลำเนาเนื่องจากน้ำท่วม ขอสงวนสิทธิ์ในการต่อสู้สัญญา จากนั้นผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีบันทึกรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างฉบับที่ ๘ ถึงฉบับที่ ๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รวมเป็นเวลา ๒๘ วัน รายงานผลการควบคุมงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่เข้าปฏิบัติงาน และเกิดอุปสรรคขัดข้องมีน้ำท่วมขังเส้นทางเข้าออกสถานที่ก่อสร้าง และมีบันทึกรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างฉบับที่ ๑๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ รวมเป็นเวลา ๗ วัน ว่าผู้ฟ้องคดีก็ยังไม่เข้าปฏิบัติงาน โดยไม่มีการระบุอุปสรรคขัดข้อง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๘๑๘๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๓) เร่งรัดผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำเจติยให้แล้วเสร็จโดยด่วน หลังจากนั้นผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีบันทึกรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างฉบับที่ ๑๓ ถึงฉบับที่ ๑๔ ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ รวมเป็นเวลา ๑๔ วัน ว่าผู้ฟ้องคดียังไม่เข้าปฏิบัติงาน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๘๕๑๕ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ครั้งที่ ๔) เร่งรัดผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำเจติยเนื่องจากล่วงเลยระยะเวลามานานแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเชิญผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมเพื่อหาข้อยุติในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต่อมา ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีบันทึกรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างฉบับที่ ๑๕ ถึงฉบับที่ ๑๖ ตั้งแต่วันที่ ๑๖



/ธันวาคม...

ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ว่าผู้ฟ้องคดีได้นำเสาเข็มไม้สร้างนั่งร้านสำหรับให้ปั้นจั่นตอกเสาตอม่อสะพาน แต่หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีก็ได้หยุดปฏิบัติงานอีก ตามบันทึกรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างฉบับที่ ๑๗ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ รวมเป็นเวลา ๘ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๑๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานฯ และมีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๑๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ แจ้งการเรียกเงินค่าปรับตามสัญญาวันละ ๑๓,๗๒๓.๒๐ บาท ตามสัญญาข้อ ๑๗ จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะทำงานแล้วเสร็จ

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า มีอุปสรรคเกี่ยวกับเสาและสายไฟฟ้าขวางแนวก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถเข้าทำงานได้นั้น ตามบันทึกรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างฉบับที่ ๒๐ เจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ร่วมกันกำหนดตำแหน่งเสาเข็มตอม่อสะพาน ค.ส.ล. ปรากฏว่าในการตอกเสาเข็มตอม่อโดยใช้ปั้นจั่น มีแนวเสาเข็มบางต้นด้านทิศตะวันตกของคลองลำเจ็ดยี่ มีระยะห่างแนวสายไฟฟ้าแรงสูงกับปลายยอดของปั้นจั่นอยู่ในระยะที่ไม่ปลอดภัย เก่งว่าจะเกิดอันตรายในการตอกเสาเข็มตอม่อ จึงเห็นสมควรแจ้งให้การไฟฟ้านครหลวงส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเพื่อให้แนวสายไฟฟ้าเบี่ยงพ้นแนวที่ปั้นจั่นจะทำการตอกได้โดยปลอดภัย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๔๓๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ แจ้งการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี ขอความร่วมมือย้ายเสาและสายไฟฟ้าออกจากแนวก่อสร้าง แม้ว่ามีแนวเสาเข็มบางต้นอาจจะไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานแต่สภาพหน้างานก่อสร้างโดยทั่วไปแล้ว ผู้ฟ้องคดียังมีปริมาณงานที่สามารถปฏิบัติงานได้ เช่น ตอกเสาตอม่อสะพาน และตอกแผ่นแฉกกำแพงกันดินคอสะพาน (SHEET PILE) ในส่วนที่ไม่กระทบกับแนวสายไฟฟ้า แต่ผู้ฟ้องคดีได้หยุดปฏิบัติงานโดยสิ้นเชิงตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๔๒ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๑๗๖๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าขณะนี้นางดังกล่าวได้เกินกำหนดวันสิ้นสุดสัญญานับถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จำนวน ๔๘ วัน ค่าปรับวันละ ๑๓,๗๒๓.๒๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๕๘,๗๑๓.๖๐ บาท เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง ตามข้อ ๑๓๒ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ หากผู้ฟ้องคดีมิได้มีข้อโต้แย้งประการใดภายใน ๕ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือผู้ถูกฟ้องคดีจะถือว่าผู้ฟ้องคดียินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไข ต่อมา วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรีได้ทำการย้ายแนวเสาและสายไฟฟ้าแรงสูงให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานทำการตอกเสาเข็มตอม่อสะพานและแผ่นแฉกกันดิน (SHEET PILE) ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ก่อนที่การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรีเข้าทำการย้ายเสาและสายไฟฟ้างกล่าว ปรากฏตามบันทึกรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างฉบับที่ ๒๖



/ถึงฉบับที่ ๒๘...

ถึงฉบับที่ ๒๘ จึงเห็นได้ว่าแนวสายไฟฟ้าข้างต้นไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานที่ผู้ฟ้องคดีต้องหยุดงานทั้งหมด หลังจากนั้น วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีหยุดปฏิบัติงานตามบันทึกรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างฉบับที่ ๒๙ ถึงฉบับที่ ๓๐ จากนั้น เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าปฏิบัติงานเรื่อยมา โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๓๔๙๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๕) เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้หยุดปฏิบัติงานโดยไม่ทราบสาเหตุ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๖๒๓๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ (ครั้งที่ ๖) เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีเร่งดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๖๕๑๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ฟ้องคดีให้มาร่วมประชุมเพื่อเร่งรัดงานก่อสร้างสะพานในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมแจ้งว่าสาเหตุที่ทำงานล่าช้าหรือหยุดงาน เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเร่งงานก่อสร้างตามสัญญาที่ทำกับผู้ถูกฟ้องคดีในจุดอื่น ซึ่งเป็นงานเร่งด่วนเช่นกัน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีไม่มีแรงงานในจำนวนที่พร้อม ข้างไม่มีความชำนาญ จึงทำให้งานล่าช้า และพบปัญหาที่ต้องแก้ไขบ่อยครั้ง โดยผู้ฟ้องคดีได้หยุดปฏิบัติงานมาจนถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามบันทึกรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างฉบับที่ ๔๔ ถึงฉบับที่ ๕๑ รวมเป็นเวลา ๕๓ วัน จากนั้น ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาตามบันทึกรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างฉบับที่ ๕๒ ถึงฉบับที่ ๕๘ (งวดสุดท้าย) และได้มีหนังสือเลขที่ JD - ๐๑๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ขอส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้าง ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำงานถูกต้องตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ แต่ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานแล้วเสร็จเกินกำหนดเวลาตามสัญญาจ้างจำนวน ๒๘๓ วัน อัตราค่าปรับวันละ ๑๓,๗๒๓.๒๐ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับ ๓,๘๘๓,๖๖๕.๖๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีต่ออายุสัญญาจ้างออกไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ออกไปอีก ๑๘๐ วัน จึงลดค่าปรับจำนวน ๑๘๐ วัน คงเหลือจำนวน ๑๐๓ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับ ๑,๔๑๓,๔๘๙.๖๐ บาท สมควรจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑,๓๓๑,๑๕๐.๔๐ บาท (๒,๗๔๔,๖๔๐ - ๑,๔๑๓,๔๘๙.๖๐) ดังนั้น เห็นได้ว่านับตั้งแต่ผู้ฟ้องคดีลงนามในสัญญาพิพาทเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานจริงเพียง ๑๔ วัน และจนถึงวันดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้หยุดปฏิบัติงานรวมกันเป็นเวลา ๒๐๑ วัน

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่างานก่อสร้างไม่มีผลกระทบต่อการจราจรนั้น เห็นว่าการก่อสร้างสะพานตามสัญญาพิพาทมีความสำคัญต่อการสัญจรของประชาชนทั้งสองฝั่งคลอง หากก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาในสัญญาจ้าง ประชาชนในชุมชนทั้งสองฝั่งคลอง



/จะได้ใช้สอย...

จะได้ใช้สอยในการสัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง แต่ผู้ฟ้องคดีขาดความใส่ใจ ละเลย และไม่มีความพร้อมที่จะทำการก่อสร้าง ทำให้งานก่อสร้างล่าช้า และมีผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนภายในชุมชนทั้งสองฝั่งคลอง จึงถือว่าการก่อสร้างล่าช้าและมีผลกระทบต่อการจราจรซึ่งอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๕๐ ของวงเงินจ้างเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ครั้งที่ ๖/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ (ที่ถูกคือ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕) ที่อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดี กำหนดค่าปรับสำหรับการก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร เป็นอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของราคางานจ้าง โดยไม่ถือเป็นการแสวงหาผลกำไร และผู้ถูกฟ้องคดี ไม่จำเป็นต้องคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากการใช้สิทธิปรับตามข้อ ๑๗ ของสัญญาพิพาท

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดี ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำเจ็ดยี่ แขวงคูฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาจ้างเลขที่ อน.๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๔ โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายใน วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๕ แต่เมื่อครบกำหนดเวลาทำงานตามสัญญา ผู้ฟ้องคดียังทำงานก่อสร้างสะพานไม่แล้วเสร็จ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๖๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๕ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งการ เรียกเงินค่าปรับตามสัญญาจ้างในอัตราร้อยละ ๑๓,๗๒๓.๒๐ บาท จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จตามสัญญา และมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๕ ส่งมอบงานแก่ผู้ถูกฟ้องคดี คณะกรรมการตรวจการจ้าง ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับไว้ใช้ในราชการเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ล่าช้ากว่ากำหนด ในสัญญาจำนวน ๒๘๓ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ประพฤติดิตสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาพิพาทข้อ ๗ และข้อ ๑๗ อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดีได้รับการอนุมัติให้ลดค่าปรับตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ เป็นเวลา ๑๘๐ วัน คงเหลือระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดี ต้องชำระค่าปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๑๐๓ วัน คิดเป็นค่าปรับจำนวน ๑,๔๑๓,๔๘๙.๖๐ บาท โดยค่าปรับในกรณีนี้เป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจึงถือเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้น สูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสีย ในเชิงทรัพย์สิน เมื่อพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่ แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดี เห็นสมควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ลงครึ่งหนึ่ง คงเหลือเงินค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระจำนวน ๗๐๖,๗๔๔.๘๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดี จึงต้องคืนเงินค่าปรับจำนวน ๗๐๖,๗๔๔.๘๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยไม่ต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัด



/ตามกฎหมาย...

ตามกฎหมายเนื่องจากเป็นกรณีที่ศาลเห็นสมควรลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี มิใช่กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดี กระทำผิดสัญญาหรือผิดนัดไม่ชำระหนี้

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า งานก่อสร้างตามสัญญาจ้างพิพาทมีปัญหาอุปสรรคเรื่องน้ำท่วม มีเสาและสายไฟฟ้าแรงสูงขวางแนวก่อสร้างทำให้ไม่สามารถตอกเสาเข็มสะพานได้ตั้งแต่ลงนาม ในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้างนั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงปรากฏ ตามบันทึกรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้างฉบับที่ ๘ ถึงฉบับที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ของผู้ควบคุมงานรายงาน ว่า สถานที่ก่อสร้างมีอุปสรรค ขัดข้องเนื่องจากมีน้ำท่วมขังเส้นทางเข้าออก แต่ก่อนที่จะมีอุปสรรคน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง ภายหลังจากวันลงนามในสัญญาแล้วเป็นเวลา ๕๒ วัน ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าทำงานก่อสร้างแต่อย่างใด ปรากฏตามบันทึกรายงานผลการดำเนินการของผู้รับจ้างฉบับที่ ๑ ถึงฉบับที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ และหลังจากไม่มีอุปสรรคเรื่องน้ำท่วมแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ล่วงเลยระยะเวลาไปถึง ๒๘ วัน ซึ่งเมื่อรวมระยะเวลาทั้งสองช่วงดังกล่าวเข้าด้วยกันเป็นระยะเวลาถึง ๘๐ วัน ที่ผู้ฟ้องคดีมิได้มีการดำเนินการใด ๆ ตามสัญญา ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีเสาและสายไฟฟ้าแรงสูงขวาง แนวก่อสร้างทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้นั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ และหนังสือลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ อ้างว่า มีเสาไฟฟ้าขวางแนวก่อสร้าง ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้แก้ไขปัญหาลแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ รวมระยะเวลาดำเนินการนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ฟ้องคดี (วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕) จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขแล้วเสร็จเป็นเวลา ๓๙ วัน นับว่าเป็นเวลาที่ไม่นานจนเกินไป และปรากฏข้อเท็จจริงตามบันทึกรายงานผลการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีว่าในระหว่างนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานตอกแผ่น SHEET PILE ซึ่งเป็นงานตามสัญญาในส่วนอื่นไปพลางก่อนได้ อีกทั้งปัญหาอุปสรรคที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างขอขยายระยะเวลาอยู่ในช่วงที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะขยาย ระยะเวลาก่อสร้างให้ตามมติคณะรัฐมนตรีออกไปอีก ๑๘๐ วัน จึงอยู่ในดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดี ที่จะพิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีเพราะมีเหตุดังกล่าวไปพร้อมกันในคราวเดียว ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในมาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวได้ ไม่เป็นการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาพิพาทให้แก่ผู้ฟ้องคดีอีกจึงชอบแล้ว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดค่าปรับรายวันในอัตราวันละ ๑๓,๗๒๓.๒๐ บาท หรือร้อยละ ๐.๕๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ไม่ชอบด้วยข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ นั้น เมื่อปรากฏว่า ข้อพิพาทตามสัญญาจ้าง เป็นการจ้างทำงานก่อสร้างสะพาน ซึ่งงานตามสัญญาและการวางวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง



/ส่วนหนึ่ง...

ส่วนหนึ่งรुकัลามาที่ฉวจราจร จึงมีลักษณะเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อ การจราจร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเกินกว่าอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวันได้ตาม หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด เมื่อคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เคยมีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๕ (ที่ถูกคือ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕) อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดค่าปรับสำหรับการก่อสร้างถนนและระบบ สาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อจราจรเป็นอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของราคางานจ้าง การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาพิพาทในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของราคางานจ้าง ดังกล่าว จึงเป็นการกำหนดค่าปรับที่ขอบแล้ว ข้อต่อสู้ของผู้ฟ้องคดีไม่อาจรับฟังได้

สำหรับคำขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาล แทนผู้ฟ้องคดี นั้น เห็นว่า มาตรา ๗๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ประสงค์จะให้ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามส่วนของการชนะคดีให้แก่คู่ความฝ่ายที่เป็นผู้ชนะคดีเท่านั้น มิได้ประสงค์จะบัญญัติให้ศาล มีคำสั่งให้คู่ความฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้แพ้คดีต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าทนายความแทน ผู้ฟ้องคดี ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งบังคับตามคำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๐๖,๗๔๔.๘๐ บาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระให้เสร็จภายในกำหนด ๖๐ วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า งานก่อสร้างตามสัญญาพิพาทมีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากน้ำท่วม และมีเสาและสายไฟฟ้าแรงสูงขวางแนวก่อสร้าง ซึ่งการขยายระยะเวลาก่อสร้างเนื่องจาก เหตุดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ชัดแจ้งตามข้อ ๑๓๓ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้างแม้จะไม่มีมาตรการ ให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ก็ตาม และตามหนังสือ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๐๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ก็ได้ชักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไว้ชัดแจ้งว่า ในช่วง ระยะเวลาที่เกิดเหตุอุทกภัย หากหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาหรือ ข้อตกลง หรือลดหรือลดค่าปรับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานถือปฏิบัติไปแล้ว เช่น การสั่งหยุดงานเนื่องจากโรคการแก้ไขแบบรูปและรายการละเอียด เป็นต้น หากช่วง ระยะเวลาที่หน่วยงานได้สั่งหยุดงานนั้นอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับการให้ความช่วยเหลือ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น หน่วยงานก็ไม่จำเป็นต้องหักระยะเวลาที่ได้รับการขยายระยะเวลา ก่อสร้างหรือลดค่าปรับตามระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าว เนื่องจากให้ถือว่าเป็นคนละเหตุกันกับมาตรการ



/ให้ความช่วยเหลือ...

ให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือนอกจากระเบียบปกติ โดยไม่ถือว่าเป็นเวลาทับซ้อนกัน ประกอบกับหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/๓๒๓๐๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ก็ได้วางแนวทางไว้ว่า หากได้ต่ออายุสัญญาด้วยเหตุอุปสรรคน้ำท่วมหรือเหตุอื่นไปแล้ว ต่อมา เมื่อผู้ประกอบการยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือภายในระยะเวลาที่กำหนดและเข้าข่ายตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์มาตรการดังกล่าวแล้ว ให้ขยายเวลาออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน โดยมีต้องใช้ดุลพินิจ เนื่องจากการช่วยเหลือกรณีพิเศษนอกเหนือจากเกณฑ์ปกติตามระเบียบของหน่วยงาน ทั้งนี้ จะต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเคร่งครัดด้วยการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีจึงไม่อาจนำมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือพร้อมกันหรือในคราวเดียวกันกับกรณีทั่วไปได้ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาสัญญาเนื่องจากปัญหาอุปสรรคน้ำท่วมและเสาและสายไฟฟ้าแรงสูงขวางแนวก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ หลังจากนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ระยะเวลาห่างกันเกือบสองเดือน ซึ่งข้อ ๓๓ ของระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเหมาก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ กำหนดว่า เมื่อได้รับคำร้องตามข้อ ๓๒ แล้ว ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามสัญญานั้น ๆ ทำความเห็นเสนอต่อผู้มีอำนาจผ่านหน่วยงานเจ้าของเรื่องเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการภายในกำหนด ๗ วันทำการ นับแต่วันได้รับคำร้อง ดังนั้น หากผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามระเบียบแล้วย่อมที่จะขยายเวลาสัญญาแล้วเสร็จก่อนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น และแม้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาการขยายเวลาสัญญาเนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคพร้อมกับการขยายเวลาสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่อาจใช้ดุลพินิจนำสองเรื่องมารวมพิจารณาให้ขยายเวลาสัญญาเพียงเหตุใดเหตุหนึ่งได้

สำหรับกรณีการกำหนดค่าปรับในอัตราวันละร้อยละ ๐.๕๐ ของราคางานจ้าง นั้น เนื่องจากข้อ ๑๒๘ วรรคสอง ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดว่า สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่ออาการจราจรให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเกินกว่าอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด ซึ่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวมีสถานะเป็นกฎเกณฑ์ของฝ่ายปกครองที่มุ่งให้มีการจัดซื้อและจัดจ้างของภาครัฐมีความเป็นเอกภาพในการดำเนินการ เปิดเผย โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมแก่เอกชนอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานทางปกครองจึงมีหน้าที่ต้องผูกพันต่อข้อบัญญัติอย่างเคร่งครัด และแม้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้เคยมีมติในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ที่ถูกคือวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔) อนุมัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดค่าปรับรายวันสำหรับการก่อสร้างถนน



/และระบบ...

และระบบสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรเป็นอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่ก็เป็นกรณีที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุได้มีมติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ก่อนที่จะมีการประกาศ บังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และก่อนที่จะมีการ บัญญัติข้อ ๑๐ (๑๔) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และภายหลังจากที่ได้มีการประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก็นิยามกำหนดหลักเกณฑ์หรืออนุมัติ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถกำหนดค่าปรับรายวันสำหรับการก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจรเกินกว่าอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างตามอำนาจข้อ ๑๐ (๑๔) ที่บัญญัติขึ้นใหม่ จึงไม่อาจถือได้ว่ามติของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ ที่รองรับให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดค่าปรับรายวันเกินกว่าอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างได้ การกำหนดค่าปรับตามสัญญางานจ้างนี้จึงไม่ชอบ (เทียบเคียงคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๙๖/๒๕๕๕ หมายเลขแดงที่ อ. ๑๑๖๓/๒๕๕๕) และเมื่องานตามสัญญานี้ ไม่ใช่งานที่มีผลกระทบต่อการจราจร เนื่องจากเป็นงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองเชื่อมระหว่าง ถนน ๒ เส้นทางย่อย โดยไม่มีการก่อสร้างในผิวจราจร หรือปิดการจราจรแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดี ย่อมมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีเพียงร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่าจ้างเท่านั้น การปรับในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ หรือร้อยละ ๐.๕๐ ของวงเงินค่าจ้างจึงเป็นค่าปรับที่ไม่ชอบ และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้เป็นผู้ผิดสัญญา เนื่องจากงานดังกล่าวมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานและผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลา ตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องจ่ายเงินค่าจ้างที่หักไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๑,๔๑๓,๔๘๙.๖๐ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี และการคืนเงินที่ปรับไว้โดยไม่มีสิทธิไม่ใช่ว่าการคืนเงินจากการลดเบี้ยปรับ แต่เป็นการผัดนัด จ่ายค่าจ้างแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งต้องคืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของจำนวนเงินดังกล่าว นับแต่วันหักเงินค่าจ้างไว้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้คืนค่าปรับทั้งหมดหรือลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับยกเว้นค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๘๐ วัน แต่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำงานให้แล้วเสร็จภายใน กำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญา ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ในการบริหารงบประมาณ ทำให้การให้ความช่วยเหลือและบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน ต้องล่าช้าและประชาชนเสียประโยชน์จากการได้รับบริการและความสะดวกในการสัญจร ซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการบริการแก่ประชาชนจาก งบประมาณซึ่งมาจากภาษีของประชาชน จึงไม่อาจเปรียบเทียบเป็นจำนวนเงินซึ่งเป็นทางได้เสีย



/ในเชิงทรัพย์สิน...

ในเชิงทรัพย์สิน และเมื่อเทียบกับเบี้ยปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิริบตามสัญญากับความเสียหายของประชาชนซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะแล้วไม่สูงเกินส่วนที่ศาลจะลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้สิทธิตามสัญญาปรับเบี้ยปรับของผู้ฟ้องคดีโดยหักจากเงินที่ผู้ฟ้องคดีนำมาวางไว้ต่อผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งยินยอมชำระค่าปรับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจขอลดหรือคืนค่าปรับดังกล่าวได้ ตามมาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาลบคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดี และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดแก่ผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์มีสาระสำคัญเช่นเดียวกับคำอุทธรณ์และเพิ่มเติมว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งยินยอมเสียค่าปรับต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ นั้น เนื่องจากหากผู้ฟ้องคดีไม่ยินยอมตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งมาจะถูกบอกเลิกสัญญา และค่าปรับดังกล่าวหมายถึงเฉพาะค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิปรับได้ตามกฎหมายเท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดี

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้านคำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงว่าจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทำงานก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำเจดีย์ แขวงคูฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ขนาดกว้าง ๘ เมตร (ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ ๑ เมตร) ยาวประมาณ ๒๐ เมตร พร้อมปรับปรุงเชิงลาดสะพาน ทั้ง ๒ ฝั่ง เนื้อที่ประมาณ ๑๒๐ ตารางเมตร เป็นเงินค่าจ้าง ๒,๗๔๔,๖๔๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ อน. ๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ หากผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ถูกฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๓,๗๒๓.๒๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง ในวันทำสัญญาผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังบูรพา เลขที่ ๕๓-๔๒-๒๔๓๖-๙ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ จำนวนเงิน ๑๓๗,๒๓๒ บาท มามอบ



/ให้แก่...

ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลังจากลงนามในสัญญาแล้วเป็นเวลา ๔๙ วัน ผู้ฟ้องคดียังไม่เข้าปฏิบัติงาน ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๖๗๙๘ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ และหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๗๓๒๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างโดยด่วน แต่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือเลขที่ JD - ๐๐๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า มีปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างเนื่องจากระดับน้ำในคลองสูงขึ้น ทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ และมีปัญหาการขนส่งวัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างขาดแคลน รวมทั้งแรงงานกลับภูมิลำเนาเนื่องจากน้ำท่วม จึงขอสงวนสิทธิ์ต่อสัญญา ต่อมา ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีบันทึกรายงานผลการดำเนินงานของผู้รับจ้าง ฉบับที่ ๘ ถึงฉบับที่ ๑๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ รายงานผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดียังไม่เข้าปฏิบัติงาน แต่เกิดอุปสรรคขัดข้องมีน้ำท่วมขังเส้นทางเข้าออกสถานที่ก่อสร้าง และตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมาไม่มีน้ำท่วมขังสถานที่ก่อสร้างแล้ว แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่เข้าปฏิบัติงาน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๘๑๘๙ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างเป็นครั้งที่ ๓ หลังจากนั้น ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้นำเสาไม้เพื่อใช้สร้างนั่งร้านสำหรับปั้นจั่นตอกเสาสะพานมาที่สถานที่ก่อสร้างและดำเนินการก่อสร้างนั่งร้านสำหรับปั้นจั่นตอกเสาสะพานตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ จากนั้น ในระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้หยุดปฏิบัติงาน ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๑๖ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างเป็นครั้งที่ ๔ ต่อมา ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการประกอบปั้นจั่นสำหรับตอกเสาสะพาน และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๖๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ฟ้องคดี แจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาเนื่องจากระยะเวลาก่อสร้างสิ้นสุดลงแล้วแต่ผู้ฟ้องคดียังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเลขที่ JD - ๐๐๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี แจ้งปัญหาอุปสรรคว่ามีเสาและสายไฟฟ้าแรงสูงขวางแนวก่อสร้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานได้ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และได้มีหนังสือเลขที่ JD - ๐๐๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ขอต้ออายุสัญญาจ้างออกไปอีก ๑๓๙ วัน โดยอ้างว่าในระหว่างดำเนินการก่อสร้างมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเสาและสายไฟฟ้า และอื่น ๆ ขวางแนวก่อสร้าง รวมทั้งในช่วงเดือนกันยายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประสบปัญหาน้ำท่วม ตลอดจนปัญหาการขนส่งวัสดุก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างขาดแคลน แรงงานกลับภูมิลำเนาเนื่องจากน้ำท่วม ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ต่อมา ผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้มีบันทึกลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ ท้ายหนังสือของผู้ฟ้องคดีฉบับลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า ได้นัดหมายผู้ฟ้องคดีเพื่อกำหนดแนวและตำแหน่งในการตอกเสาเข็มเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่า



/จากการกำหนด...

จากการกำหนดตำแหน่งข้างต้นแนวสายไฟฟ้าบริเวณหน้างานไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๔๐๕ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า สายไฟฟ้าไม่ได้เป็นปัญหาอุปสรรคในการตอกเสาเข็มสะพาน โดยผู้ฟ้องคดีดำเนินการประกอบปั้นจั่น สร้างนั่งร้าน กำหนดแนวและตำแหน่งเสาสะพานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ และ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๔๓๗ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ ขอความร่วมมือ การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรีดำเนินการย้ายเสาและสายไฟฟ้าแรงสูงตามผังที่ผู้ถูกฟ้องคดีแนบ ผู้ฟ้องคดีจึงหยุดดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา และได้มีหนังสือ เลขที่ JD - ๐๐๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งปัญหาอุปสรรคอีกว่า มีเสาและสายไฟฟ้าขวางแนวตอกเสาเข็มและได้ประสานผู้ควบคุมงานให้ประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อทำการรื้อย้ายต่อไป ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๑๗๖๙ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าค่าปรับเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าจ้าง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ได้ตามข้อ ๑๓๒ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ เว้นแต่ผู้ฟ้องคดี จะยินยอมเสียค่าปรับ และตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำงานตอกแผ่น SHEET PILE ขนาดยาว ๑๒ เมตร โดยเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ การไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี ได้เข้าทำการย้ายเสาและสายไฟฟ้าแรงสูงให้ผู้ถูกฟ้องคดี จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเลขที่ JD - ๐๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอขยายระยะก่อสร้างตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ออกไปอีก ๑๘๐ วัน และขอสงวนสิทธิในการขยาย ระยะเวลาก่อสร้างในเหตุอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น และได้หยุดปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ และเข้าทำงานอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และได้หยุดงานอีกตั้งแต่วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๓๙๙๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๖๒๓๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรงรัดให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการ ก่อสร้างเป็นครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖ ตามลำดับ และได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๖๕๑๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ เชิญผู้ฟ้องคดีประชุมเพื่อเร่งรัดงานในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำงานตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อยมา โดยได้มีหนังสือเลขที่ JD - ๐๑๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดียินยอมเสียค่าปรับ ตามเงื่อนไข ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๗๗๘๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้งผลการพิจารณาขยายระยะเวลาอายุสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีโดยสำนักงาน เขตหนองจอกได้ร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานพิจารณาปัญหาและอุปสรรค ของการขยายอายุสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดีแล้วเชื่อได้ว่าปัญหาอุปสรรคที่ผู้ฟ้องคดีแจ้งมา คือ น้ำท่วม เสาและสายไฟฟ้าแรงสูงขวางแนวก่อสร้าง เป็นปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ



/ดำเนินการ...

ดำเนินการก่อสร้างได้ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาตามเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอนุมัติให้ต่ออายุสัญญาออกไปอีก ๑๘๐ วัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณา หลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเลขที่ JD - ๐๑๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ขอส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทำงานถูกต้องตามสัญญาตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ และเกินระยะเวลาตามสัญญาจ้างจำนวน ๒๘๓ วัน คิดเป็นค่าปรับจำนวน ๓,๘๘๓,๖๖๕.๖๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติให้ต่อสัญญาจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ออกไป ๑๘๐ วัน จึงลดค่าปรับไป ๑๘๐ วัน เหลือค่าปรับจำนวน ๑๐๓ วัน คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑,๔๑๓,๔๘๙.๖๐ บาท สมควรจ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑,๓๓๑,๑๕๐.๔๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีได้เบิกจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีขยายระยะเวลาก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมติคณะรัฐมนตรีเพียง ๑๘๐ วัน โดยไม่พิจารณาขยายระยะเวลาในกรณีที่มีเหตุ น้ำท่วมและมีเสาและสายไฟฟ้าแรงสูงขวางแนวก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย และการที่กำหนดค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของราคางานจ้าง เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดจำนวน ๑,๔๑๓,๔๘๙.๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันส่งมอบงานจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๒๘๘,๔๐๗.๙๗ บาท และชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๑,๔๑๓,๔๘๙.๖๐ บาท นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดี ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๐๖,๗๔๔.๘๐ บาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระให้เสร็จภายในกำหนด ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับการขยายระยะเวลาก่อสร้างเพราะเหตุมีปัญหายุบพรรคเกี่ยวกับน้ำท่วม เสาและสายไฟฟ้าแรงสูงขวางแนวก่อสร้าง และการกำหนดอัตราค่าปรับตามสัญญาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าผู้ฟ้องคดีได้แสดงเจตนายินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจขอลดหรือขอคืนค่าปรับได้ จึงอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนค่าปรับตามสัญญาจ้างเลขที่ อน. ๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี



/หรือไม่...

หรือไม่ เพียงใด โดยมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเป็นประการแรกว่า การก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำเจดีย์ แขวงคูฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาจ้างดังกล่าว มีผลกระทบต่อการจราจรหรือไม่ และข้อ ๑๗ วรรคสอง ของสัญญาเดียวกัน ที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับรายวันเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๓,๗๒๓.๒๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของเงินค่าจ้าง ขอบด้วยข้อ ๑๒๘ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ กำหนดว่า... “งานก่อสร้างสาธารณูปโภค” หมายความว่า งานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา งานอันเกี่ยวกับการทาง การประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ำ ระบบการขนส่งปิโตรเลียมโดยทางท่อ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน ข้อ ๑๒๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การทำสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษา ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑-๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท วรรคสอง กำหนดว่า สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเกินกว่าอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด และข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของสัญญาจ้าง สัญญาเลขที่ อน. ๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีทำกับผู้ฟ้องคดี กำหนดว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๓,๗๒๓.๒๐ บาท...

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า การก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำเจดีย์ แขวงคูฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตามสัญญาจ้างพิพาทเป็นการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๘ เมตร (ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ทางเท้ากว้างข้างละ ๑ เมตร) ยาวประมาณ ๒๐ เมตร พร้อมปรับปรุงเชิงลาดสะพานทั้งสองฝั่ง เนื้อที่ประมาณ ๑๒๐ ตารางเมตร เพื่อเชื่อมต่อถนนทั้งสองฝั่งของคลองลำเจดีย์เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชน อันถือเป็นงานก่อสร้างสาธารณูปโภคตามข้อ ๕ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และเมื่อการก่อสร้างสะพานเป็นการเชื่อมต่อถนนทั้งสองฝั่งของคลองลำเจดีย์ โดยในการดำเนินการก่อสร้างมีการวางวัสดุก่อสร้างรูก้ำผิวจราจร การก่อสร้างสะพานจึงย่อมมี



/ผลกระทบ...

ผลกระทบต่อการจราจรไม่มากนักน้อย อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่า การก่อสร้างสะพานไม่มีผลกระทบต่อการจราจรฟังไม่ขึ้น อย่างไรก็ดี แม้ว่าคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุดังกล่าวจะมิตีในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดค่าปรับรายวันสำหรับการก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรเป็นอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของราคางานจ้างได้ แต่การมีมติของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุดังกล่าวเป็นเวลาก่อนที่จะมีการประกาศบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ให้อำนาจคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดค่าปรับรายวันเกินกว่าอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างได้ ดังนั้น ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุดังกล่าวจึงยังไม่มีอำนาจในการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดค่าปรับรายวันสำหรับการก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรเป็นอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของราคางานจ้าง และภายหลังข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ใช้บังคับแล้ว คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก็นำไม่ได้มีมติกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถกำหนดค่าปรับรายวันสำหรับการก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจรเกินกว่าอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างได้แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจกำหนดค่าปรับในสัญญาจ้างพิพาทที่ทำกับผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๐.๕๐ ของราคางานจ้างได้ คงกำหนดค่าปรับเป็นรายวันได้เพียงอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างเท่านั้น ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๒๘ วรรคสอง ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดค่าปรับตามสัญญาจ้างพิพาทวันละ ๑๓,๗๒๓.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๐ ของราคางานจ้างจำนวน ๒,๗๔๔,๖๔๐ บาท จึงไม่ชอบตามข้อ ๑๒๘ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว และเมื่อราคางานจ้างตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน ๒,๗๔๔,๖๔๐ บาท ค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ จึงคิดเป็นเงินจำนวน ๖,๘๖๑.๖๐ บาท เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีคิดค่าปรับผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑๐๓ วัน จึงมีสิทธิหักเงินค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับได้เพียงจำนวน ๗๐๖,๗๔๔.๘๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีหักค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับจำนวน ๑,๔๑๓,๔๘๙.๖๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าจ้างที่หักไว้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๐๖,๗๔๔.๘๐ บาท และเนื่องจากเป็นการหักค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับโดยมิชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้หักค่าจ้างไว้เป็นค่าปรับ คือ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ว่าสัญญาจ้างพิพาท ข้อ ๑๗ วรรคสอง ที่กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าปรับรายวันเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๓,๗๒๓.๒๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๕๐



/ของเงินค่าจ้าง...

ของเงินค่าจ้าง ไม่ชอบด้วยข้อ ๑๒๘ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ฟังขึ้น

มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเป็นประการที่สองว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้างพิพาทเพราะเหตุน้ำท่วม และมีเสาและสายไฟฟ้าแรงสูงขวางแนวก่อสร้างหรือไม่ เห็นว่า สัญญาจ้างเลขที่ อน. ๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ข้อ ๒ กำหนดว่า เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ๒.๑ ... ผนวก ๒ (รายการละเอียด) รายการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำเจ็ดยี่ แขวงคูฝั่งเหนือ เลขที่ ขนจ. ๓๘/๒๕๕๓ จำนวน ๕ หน้า ... ข้อ ๗ ข กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ... ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายระยะเวลาทำงานออกไปอีก ๑๕ วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง วรรคสอง กำหนดว่า ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่วันวรรคสาม กำหนดว่า การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร และรายการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำเจ็ดยี่ แขวงคูฝั่งเหนือ เลขที่ ขนจ. ๓๘/๒๕๕๓ ข้อ ๒๐.๒ กำหนดว่า การขออนุญาตการต่อสัญญา ให้ยื่นคำร้องขอต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายในไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาต่ออายุสัญญา การยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาหรือขออนุญาตการต่อสัญญาที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์ในการขอต่ออายุสัญญา...

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำเจ็ดยี่ แขวงคูฝั่งเหนือ ตามสัญญาจ้างพิพาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือเลขที่ JD - ๐๐๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอต่ออายุสัญญาจ้างออกไปอีก ๑๓๙ วัน เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเสาและสายไฟฟ้าแรงสูง และอื่น ๆ ขวางแนวก่อสร้าง รวมทั้งประสบภาวะน้ำท่วม และมีหนังสือเลขที่ JD - ๐๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ออกไปอีก ๑๘๐ วัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ กท ๕๔๐๓/๗๗๘๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ แจ้งผลการพิจารณาขอขยายอายุสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ร่วมกับคณะกรรมการ



/ตรวจการจ้าง...

ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานพิจารณาปัญหาอุปสรรคที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งไว้ เชื่อว่าเป็นปัญหาอุปสรรคที่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงการพิจารณาขยายระยะเวลาก่อสร้างตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีต่ออายุสัญญาจ้างได้อีก ๑๘๐ วัน พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่าผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์การต่อสัญญา โดยให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาต่อสัญญา การยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญาหรือขออุทธรณ์การต่อสัญญาที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ฟ้องคดีสละสิทธิในการขอต่ออายุสัญญา แต่ไม่ปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาขยายอายุสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แล้ว ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์กรณีการขอต่อสัญญาไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใน ๑๕ วันนับแต่วันดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีสละสิทธิในการขอต่ออายุสัญญาด้วยเหตุมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเสาและสายไฟฟ้าแรงสูงขวางแนวก่อสร้าง และประสพภาวะน้ำท่วม ทั้งนี้ ตามข้อ ๒๐.๒ ของรายการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองลำเจดีย์ แขวงคูฝั่งเหนือ เลขที่ ขนจ. ๓๘/๒๕๕๓ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารในสัญญาจ้างพิพาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีหน้าที่ที่จะต้องขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาจ้าง เพราะเหตุดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับตามหนังสือ ค่วนที่สุด ที่ กค (กพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๐๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่ชักชวนความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตามข้อ ๒ ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่กำหนดว่า ในช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุอุทกภัย หากหน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง หรือลดค่าปรับ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานถือปฏิบัติไปแล้ว เช่น การสั่งหยุดงานเนื่องจากรอการแก้ไขแบบรูปและรายการละเอียด เป็นต้น ซึ่งช่วงระยะเวลาที่หน่วยงานได้สั่งหยุดงานนั้นหากอยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ หน่วยงานก็ไม่จำเป็นต้องหักระยะเวลาที่ได้รับการขยายเวลา งด หรือลดค่าปรับ ตามระเบียบหรือข้อบังคับดังกล่าวแต่อย่างใด เนื่องจากให้ถือว่าเป็นคนละเหตุกันกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรี ทั้งเป็นการให้ความช่วยเหลือนอกจากระเบียบปกติ โดยไม่ถือว่าเป็นเวลาทับซ้อนกัน นั้น ก็เป็นกรณีที่หน่วยงานได้พิจารณาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง หรืองด หรือลดค่าปรับ ก่อนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ แต่กรณีของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๓๓ ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงไม่มีช่วงระยะเวลาที่หน่วยงานได้สั่งหยุดงานที่อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันกับ



/การให้ความช่วยเหลือ...

การให้ความช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ กรณีจึงไม่ต้องด้วยข้อ ๒ ของหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กwp) ๐๔๒๑.๓/ว ๓๐๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ และแม้จะมีเสาและสายไฟฟ้าแรงสูงในบริเวณก่อสร้างซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการตอกเสาเข็มต่อม่อบางต้นโดยใช้ปั้นจั่น แต่เมื่อก่อนที่มีการย้ายเสาและสายไฟฟ้าออกจากบริเวณก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีก็ได้เข้าปฏิบัติงานทำการตอกเสาเข็มต่อม่อสะพานต้นอื่นและตอกแผ่นแผงกันดิน (SHEET PILE) จึงเห็นได้ว่าแม้จะยังไม่มีมีการย้ายเสาและสายไฟฟ้า ผู้ฟ้องคดีก็ยังปฏิบัติงานอื่นได้ กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะต้องขยายเวลาการก่อสร้างตามอุทธรณ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเป็นประการสุดท้ายว่า กรณีมีเหตุสมควรที่จะลดเบี้ยปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า มาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในกรณีที่วินิจฉัยว่า สมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สิน เมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป โดยที่สัญญาจ้างเลขที่ อน. ๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดำเนินการตามสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดียังดำเนินการก่อสร้างสะพานไม่แล้วเสร็จตามสัญญา หลังจากนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จ จึงได้มีหนังสือเลขที่ JD - ๐๑๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ส่งมอบงานแก่ผู้ถูกฟ้องคดี โดยคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับไว้ใช้ในราชการเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาจำนวน ๒๘๓ วัน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ประพฤติดิตสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ฟ้องคดีตามสัญญา และผู้ฟ้องคดีได้รับการอนุมัติให้งดค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นเวลา ๑๘๐ วัน จึงคงเหลือระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๑๐๓ วัน เมื่อคิดค่าปรับรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ เป็นเงินวันละ ๖,๘๖๑.๖๐ บาท ดังที่วินิจฉัยไว้ข้างต้น ค่าปรับจึงเป็นเงินจำนวน ๗๐๖,๗๔๔.๘๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจำนวน ๒,๗๔๔,๖๔๐ บาท แต่โดยที่ค่าปรับตามสัญญาเป็นค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหากมีการผิดสัญญา จึงถือว่าเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งเบี้ยปรับที่ระบุไว้ในสัญญากำหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันมิให้คู่สัญญาปฏิเสธการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาและเป็นมาตรการโต้ตอบสำหรับคู่สัญญาที่ประพฤติดิตสัญญา และเมื่อเป็นข้อตกลงส่วนหนึ่งของสัญญา กรณีจึงต้องยึดถือข้อสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันเป็นสำคัญ ส่วนการที่เห็นว่า เบี้ยปรับที่ต้องรับผิดชอบกันนั้นสูงเกินส่วนหรือไม่ เพียงใด กรณีจึงต้องพิจารณาทางได้เสียของหน่วยงานของรัฐ มิใช่แต่ในทางทรัพย์สิน ประกอบกับพฤติการณ์การเคารพสัญญาของผู้ที่ต้องรับผิดชอบ



/โดยพิจารณา...

โดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ของเรื่องเป็นกรณีไป ในคดีนี้แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้พยายามทำงานก่อสร้างสะพานจนแล้วเสร็จและส่งมอบงานแก่ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานและใช้ประโยชน์จากงานที่ว่าจ้างผู้ฟ้องคดีแล้ว แม้จะล่าช้ากว่ากำหนดก็ตาม ค่าปรับจำนวน ๗๐๖,๗๔๔.๘๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๗๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาจำนวน ๒,๗๔๔,๖๔๐ บาท จึงเป็นเบี้ยปรับที่สูงเกินส่วน ซึ่งศาลมีอำนาจที่จะพิจารณาลดค่าปรับลงตามสมควรได้ ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และเมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว สมควรลดค่าปรับเหลือร้อยละ ๒๐ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงินจำนวน ๕๔๘,๙๒๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินค่าปรับจำนวน ๑๕๗,๘๑๖.๘๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่าค่าปรับไม่สูงเกินส่วนฟังไม่ขึ้น และโดยที่เงินค่าปรับจำนวนดังกล่าวเป็นเงินค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ฟ้องคดีตามสัญญา การที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการคืนเนื่องจากศาลใช้อำนาจพิจารณาลดค่าปรับให้ไม่ใช่การผิดนัดชำระหนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากเงินค่าปรับที่ได้รับคืนดังกล่าว

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๗๐๖,๗๔๔.๘๐ บาท โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระให้เสร็จภายในกำหนด ๖๐ วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีแก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนค่าชออื่นนอกจากนี้ให้ยก นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน

อนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดนั้น ได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ตามมาตรา ๒ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว กล่าวคือ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งมาตรา ๔ แห่งพระราชกำหนดฉบับเดียวกันได้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และบัญญัติให้ใช้ความใหม่เป็นมาตรา ๒๒๔ แทนบทบัญญัติที่ถูกยกเลิกไป โดยความในมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ให้ใช้แทนนั้น บัญญัติว่า หนี้เงินนั้น ให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละสองต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น และมาตรา ๗ แห่งพระราชกำหนดดังกล่าวบัญญัติว่า บทบัญญัติตามมาตรา ๒๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดนี้ ให้ใช้แก่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่ถึงกำหนดเวลาชำระตั้งแต่วันที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดในระหว่างช่วงเวลาก่อนที่พระราชกำหนดนี้ใช้บังคับ อันเป็นเวลาก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ในคดีนี้ ดังนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยผิดนัดในคดีนี้จึงต้องนำบทบัญญัติ



/ตามที่...

ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยพระราชกำหนดดังกล่าว มาบังคับใช้ด้วย

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับ ที่ได้หักไว้โดยไม่ชอบจำนวน ๗๐๖,๗๔๔.๘๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่หักเงินค่าจ้างไว้จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และเงินค่าปรับที่สูงเกินส่วนอีก จำนวน ๑๕๗,๘๑๖.๘๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี คืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ตามส่วน ของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายสมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายรัฐกิจ มานะทัต
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจรัสศักดิ์ จีรวดี
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายณัฐ รัฐอมฤต
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายวิโรจน์ ธิตา

